

조문별 제·개정 이유서

1. 인터폴 협력관 업무처리 규칙 전부개정훈령안

가. 제 · 개정 이유

- 마약·금융사기 등 초국경 범죄가 증가함에 따라 국제공조 강화를 위해 경찰청에서 인터폴·UN 등 국제기구는 물론, 다양한 국가의 법집행기관에 경찰관을 파견 중이나, 국외 파견 대상 기관이 지속적으로 다변화되고 있어 국외 파견 경찰협력관에 대한 선발·교육·평가 등 업무 전반을 현행화·포괄하기 위해 규칙의 제명을 "국외 파견 경찰협력관 업무처리 규칙"으로 변경하고, 업무 담당 부서를 국제협력관실로 명확히 하여 규정에 반영하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

나. 제 · 개정 내용

- 규칙 제명을 국외로 파견하는 경찰관(외교관 신분으로 파견되는 경찰주재관은 제외)들을 모두 포함할 수 있도록 '국외 파견 경찰협력관 업무처리 규칙'으로 변경
- 이 규칙은 국제기구 및 외국 법집행기관 등 국외로 파견되는 경찰협력관의 선발·교육·평가 등에 관한 규정임을 설명(안 제1조)
- 파견 대상 기관 및 국외 파견 경찰협력관에 대한 정의규정 마련(안 제2조)
- 경찰협력관의 자격요건을 규정(안 제3조)
- 경찰청장이 파견 대상 기관과 협의하여 경찰협력관을 선발하거나, 후보자를 파견 대상 기관에 추천할 수 있는 절차를 규정(안 제4조)
- 선발심사위원회의 설치 및 구성, 제척·기피·회피 및 심사 등 규정을 현행에 맞게 정비(안 제5조~제8조)
- 선발심사위원회에 참석한 위원들의 비밀유지 의무를 규정(안 제9조)

- 기타 의결, 다양한 경찰협력관의 소속 변경 가능성에 반영한 단서 규정을 신설(안 제10조, 제11조)
- 경찰협력관이 파견 직전 관련 교육을 이수할 것을 의무로 규정(안 제12조)
- 경찰협력관의 업무 범위를 파견 대상 기관 업무를 포함하여 국외도피 사범 검거, 국제공조 사건 처리 지원 등 상세하게 규정(안 제13조)
- 경찰협력관의 활동사항 보고 의무를 규정(안 제14조)
- 경찰협력관의 파견 기간을 1~3년으로 확대하고, 업무 수행을 위해 일시 귀국할 수 있도록 관련 규정을 신설(안 제15조, 제16조)
- 경찰협력관의 휴가·출장 시 보고 의무를 규정(안 제17조, 제18조)
- 경찰협력관의 업무실적 평가 방법 및 활용방안을 규정(안 제19조)
- 경찰협력관에 대한 수당 지급 방법을 규정(안 제20조)
- 복귀 예정인 경찰협력관과 신임 경찰협력관이 상호 인계인수하는 방법을 규정(안 제21조, 제22조)
- 경찰협력관의 직무수행이 부적합한 경우, 국내로 소환하는 등 조치할 수 있는 절차를 규정(안 제23조)
- 경찰협력관의 비밀유지 의무를 규정(안 제24조)

다. 추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 효과

- 국제기구·외국 법집행기관 등 다양한 국제범죄 대응 기관에 경찰협력관을 파견할 수 있도록 관련 규칙을 개정함으로써, 국제공조 강화를 통한 마약·금융범죄 등 초국경 범죄 대응력 제고
- 국외 파견 경찰협력관의 업무 근거를 명확히 하는 한편, 파견 업무를 총괄하는 국제협력관실을 중심으로 국외 파견 경찰협력관 관리 업무 효율성 제고